

1500590-22.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... quanto à autoria do crime de tráfico; logo, impossível se cogitar da absolvição do acusado, porque as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que ele trazia consigo as drogas apreendidas para finalidade de tráfico. Os policiais civis Wilson Mendes e Gustavo Fernando Targa, declararam, em síntese, que estavam em diligência no município de Campo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500590-22.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500590-22.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2067714/2020 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 10489316 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 29/20/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2067714 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 29/20/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2067714 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 29/20/420 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL EDVALDO DE SOUSA LUCENA

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

MANOEL EDVALDO DE SOUSA LUCENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06; isto porque no dia 11 de março de 2020, por volta das 16h15min, na Rua Adamantina, 252, Chácara Campo Verde, nesta cidade e comarca de Campo Limpo Paulista, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vinte porções de cocaína em sua forma petrificada - crack, peso bruto 14,4g, quinze porções de cocaína, peso bruto 28,7g, e três porções de maconha, peso bruto 9,3g, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação juntados, para a entrega a terceiro, ainda que gratuitamente,

substâncias que causam dependência física e psíquica (fls. 98/100), Em audiência de custódia, foi concedido ao réu o benefício da liberdade provisória, independentemente de fiança, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção do endereço atualizado nos autos, pena de revogação do benefício (fls. 27/29).

O recebimento da denúncia deu-se em 12/05/2020 (fls. 102/103).

Laudo químico-toxicológico (fls. 111/113).

Certidão criminal (fls. 114/115).

FA (fls. 116/118).

Citado (fls. 167), o réu apresentou resposta escrita (fls. 173/178), por meio de advogado nomeado (fls. 168).

Manifestação do Ministério Público (fls. 182/183)

Confirmado o recebimento da denúncia (fls. 185/186)

Em audiência de instrução (fls. 202/205), foram ouvidas duas testemunhas (fls. 200/201) e em seguida o réu foi interrogado (fls. 206/207). Encerrada a instrução, em audiência o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 202/205).

Convertido o julgamento em diligência, a pedido da Defesa, para apresentação de memoriais.

A Defesa, por seu turno, pediu a improcedência sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação e divergências nos depoimentos; subsidiariamente, pediu a desclassificação da imputação para o tipo de posse de drogas para consumo pessoal; e ainda subsidiariamente fixação das penas nos patamares mínimos com a aplicação da atenuante do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas (fls. 211/215)

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênia ao esforço da D. Defesa, a pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito foi provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo auto de apreensão das drogas (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 21/23) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico, que concluiu positivamente para cocaína, em sua forma pura e ainda como substância ativa do crack, bem como para tetrahydrocannabinol, substância ativa da Cannabis sativa L. (fls. 111/113).

Também há certeza quanto à autoria do crime de tráfico; logo, impossível se cogitar da absolvição do acusado, porque as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que ele trazia consigo as drogas apreendidas para finalidade de tráfico.

Os policiais civis Wilson Mendes e Gustavo Fernando Targa, declararam, em síntese, que estavam em diligência no município de Campo Limpo Paulista, na Rua Adamantina (ponto já conhecido como de tráfico de drogas) em viatura descaracterizada, momento que viram o réu sentado na calçada sozinho, com um saco plástico entre as pernas. Um rapaz de bicicleta parou e após breve conversa entregou algo ao réu, que se levantou, colocou o objeto na sacola e lhe entregou que tirou da sacola. O rapaz da bicicleta deixou o local, enquanto o réu ali permaneceu. Os policiais se aproximaram e o réu tentou correr, mas foi detido, tendo sido necessário o uso de algemas. Na sacola, encontraram porções de crack, cocaína, maconha e vinte e cinco reais. Não conheciam o réu. Ainda no local confessou o tráfico. Ainda segundo o policial Gustavo, o acusado disse que traficava para o "Irmão Denis".

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública: "O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Em Juízo, sob a garantia da ampla defesa e do contraditório, o acusado foi interrogado e negou o tráfico. Afirmou que era usuário de drogas e de bebidas alcoólicas; disse que não se recordava dos fatos, pois passou por um momento turbulento com sua separação e começou a beber e se drogar; disse que acordou em uma clínica. Declarou ainda que está trabalhando atualmente.

Como dito, a traficância restou comprovada.

Com a devida vênia ao esforço do combativo Defensor, mesmo que usuário, fato é que o réu estava no local vendendo drogas, fato tipificado como crime; não há espaço para absolvição e muito menos para desclassificação.

Não há dúvida de ser o réu o traficante, posto que o rapaz da bicicleta, saiu do local, logo após pegar a droga com o réu.

É cediço, que meros usuários de drogas não permanecem na "biqueira"; tão logo pegam as drogas, eles deixam o local, até mesmo para evitar problemas com a polícia; quem permanece é o traficante.

As pequenas inconsistências mencionadas pela D. Defesa não infirmam o fato principal do tráfico e muito menos sua autoria.

Logo, demonstrada a materialidade e a autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Contudo, no caso em apreço, não vislumbro a necessidade do regime fechado.

O réu está trabalhando, é primário, ostenta bons antecedentes, a quantidade de drogas não era elevada e o mesmo não aparenta estar envolvido no mundo do crime; a despeito de comprovado o tráfico, a impressão passada no gravação de seu interrogatório é de que o réu de fato tem problemas com uso de bebidas alcoólicas e/ou de drogas. Anoto que na primeira tentativa de localização do réu para ser citado, foi informado ao Oficial de Justiça que o réu estava internado em uma clínica; fato confirmado em interrogatório.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), bem como do art. 59 do Código Penal, concluindo pela normal culpabilidade do réu, mantenho-as no mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Sem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Por fim, na terceira fase de fixação das penas, constatado que o réu é primário, tem bons antecedentes e que não há qualquer prova ou indício de que integre organização criminosa, reduzo as penas do crime de tráfico na proporção máxima de

2/3, para um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias multa. Pontuo que se é certo que a quantidade de drogas não é ínfima, não menos correto é que não é elevada.

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra MANOEL EDVALDO DE SOUSA LUCENA, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO às penas de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias multa no valor unitário mínimo legal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade substituída, em local a ser determinado pelo Juízo das Execuções, bem como o pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, à entidade conforme especificações a serem dadas pelo mesmo Juízo das Execuções, sem prejuízo da multa cominada.

Se eventualmente necessária a execução da pena privativa de liberdade ao acusado, o regime inicial para cumprimento dela será o ABERTO (conforme artigo 33, parágrafo 2º, letra "c", do Código Penal), considerando as circunstâncias favoráveis ao réu (art. 59 do Código Penal), pequena quantidade de drogas apreendida, primariedade, bons antecedentes e confissão.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão.

Faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, observado, sobretudo, a espécie da pena aplicada e o regime fixado na hipótese de eventual conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, circunstâncias incompatíveis com o recolhimento ao cárcere.

Condeno o réu no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda em favor do Estado da quantia apreendida em poder do acusado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido efetivada, oficiando-se.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 27 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA